

Università Ca' Foscari Venezia

Dipartimento di Economia

LAUREA MAGISTRALE IN
ECONOMIA E FINANZA

Temi trasversali: FinTech, vigilanza in trasformazione e metodo d'esame

Trasversale ai punti 1-7 del programma — innovazione tecnologica, seminari e metodo

Appunti di:

Silvio Angelo Baratto Roldan

Codice insegnamento:

EM2101

Contenuto:

8 domande d'esame

Anno Accademico:

2026/2027

Preparazione personale alla prova orale di Legislazione Bancaria (EM2101, mod. 1, prof. Alberto Urbani), costruita sul materiale del corso e sulle fonti normative. Non è materiale ufficiale del docente.

Indice

1	Temi trasversali: FinTech, vigilanza in trasformazione e metodo d'esame	1
1.1	D1 — Che cos'è il FinTech e perché interessa il diritto bancario	1
1.2	D2 — La PSD2 e l'open banking	2
1.3	D3 — Cripto-attività, token e ingresso del regolamento MiCA nel TUB	4
1.4	D4 — Innovation hub, regulatory sandbox e incubators: la scelta italiana . . .	5
1.5	D5 — Il d.lgs. 208/2025: che cos'è e che cosa cambia	6
1.6	D6 — Come si consulta una fonte normativa in sede d'esame	7
1.7	D7 — Come si imposta la risposta a una domanda ampia	8
1.8	D8 — La trasparenza come secondo perimetro della vigilanza: il Titolo VI del TUB	9

1 | Temi trasversali: FinTech, vigilanza in trasformazione e metodo d'esame

Questo capitolo raccoglie i temi che attraversano tutta la prima parte del programma senza appartenere a nessuno dei suoi punti in modo esclusivo: l'impatto della tecnologia sull'attività bancaria e sul perimetro della riserva di attività, la reazione delle autorità di vigilanza a un mercato che cambia più in fretta delle regole, i seminari e gli interventi esterni che il corso ospita, le novità del d.lgs. 31 dicembre 2025, n. 208, e infine il metodo d'esame. Il materiale principale è l'intervento di **Carmelo Barbagallo**, allora Capo del Dipartimento Vigilanza bancaria e finanziaria della Banca d'Italia, al Convegno invernale del 2019 su «la Finanza alla prova del Fintech»: un testo che il professor Urbani usa volentieri come innesco, perché consente di verificare se il candidato sa passare dal fenomeno economico alla norma. Il filo logico da tenere è sempre lo stesso e va enunciato subito: la tecnologia cambia il **modo** in cui si svolgono le attività finanziarie, non la **natura** dei rischi che giustificano la vigilanza; se i rischi sono gli stessi, le regole devono essere le stesse, indipendentemente dal soggetto e dalla tecnologia impiegata. Da qui discendono il principio «same business, same risks, same rules», la neutralità tecnologica e, sul versante opposto, il problema dell'arbitraggio regolamentare. Attenzione infine a un dato di fatto: il materiale del corso è in parte datato — l'intervento è del 2019, le slide dei seminari del 2016-2023 — e nel frattempo sono arrivati il regolamento MiCA, la disciplina della resilienza operativa digitale e il d.lgs. 208/2025. Dirlo all'orale non è un'ammissione di debolezza: è esattamente il giudizio autonomo che la fascia alta premia.

1.1. D1 — Che cos'è il FinTech e perché interessa il diritto bancario

Domanda. Che cosa si intende per FinTech e perché un fenomeno che sembra tecnologico ed economico diventa un problema per il giurista e per l'autorità di vigilanza?

Risposta da dare. Con il termine FinTech non si indica un istituto giuridico, ma un insieme eterogeneo di segmenti di attività — pagamenti e valute digitali, crowdfunding, prestiti peer to peer — e di tecniche e strumenti altrettanto eterogenei: robot advisor, big data, intelligenza artificiale. Il fenomeno interessa il giurista perché la tecnologia non muta i rischi tipici delle attività finanziarie — quelli che giustificano la vigilanza restano gli stessi qualunque sia il soggetto che le svolge — ma ne redistribuisce la titolarità e vi somma rischi propri sul piano operativo, che il Financial Stability Board individua anzitutto nel rischio informatico e nel rischio operativo dei

fornitori di servizi: e le riserve di attività dell'ordinamento bancario — l'art. 10, comma 2, l'art. 11, comma 2, l'art. 106, comma 1, e l'art. 114-sexies del TUB — sono costruite su soggetti, non su tecnologie.

Spiegazione. Il punto di partenza dell'intervento di Barbagallo è proprio la difficoltà definitoria: il FinTech è «un fenomeno complesso e in evoluzione, difficile da sintetizzare in modo duraturo». Questa non è una premessa retorica, ma una premessa giuridica: un fenomeno che non si lascia tipizzare mette in crisi una tecnica normativa — quella delle riserve di attività — che funziona solo se le attività riservate sono descrivibili in modo tassativo. L'art. 10 TUB definisce l'attività bancaria come la congiunzione di due elementi, la raccolta di risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito, e la riserva alle banche; l'art. 10, comma 3, chiude il sistema precisando che le banche esercitano ogni altra attività finanziaria «secondo la disciplina propria di ciascuna» e che «sono salve le riserve di attività previste dalla legge». Chi svolge una sola delle due gambe dell'attività bancaria, o la svolge con modalità atipiche, cade fuori o dentro il perimetro a seconda di una qualificazione che la tecnologia rende sempre più incerta.

La seconda ragione di interesse è istituzionale. L'esigenza centrale dell'autorità di vigilanza, dice Barbagallo, è assicurare l'efficace presidio dei rischi **senza scoraggiare l'innovazione** e senza alterare, per quanto possibile, la stabilità delle norme, e quindi la certezza delle regole. È una formulazione che si legge perfettamente sull'art. 5, comma 1, TUB: le autorità creditizie esercitano i poteri di vigilanza avendo riguardo alla sana e prudente gestione dei soggetti vigilati, alla stabilità complessiva, **all'efficienza e alla competitività del sistema finanziario**, nonché all'osservanza delle disposizioni in materia creditizia. L'efficienza e la competitività non sono un orpello: sono finalità di pari rango rispetto alla stabilità, e sono la base normativa su cui l'autorità può giustificare un atteggiamento non ostile all'innovazione.

La terza ragione è di sistema delle fonti. La regolamentazione bancaria è ormai di emanazione prevalentemente internazionale ed europea, e — osserva Barbagallo — «non sempre si adatta al rapido cambiamento indotto dal Fintech». Le autorità hanno allora un compito duplice: preservare sicurezza e solidità del sistema finanziario e, al tempo stesso, adottare la flessibilità necessaria nella «manutenzione» e nell'applicazione di una regolamentazione concepita in un mondo non ancora digitale. Tradotto in termini giuridici: molto del lavoro si sposta sull'interpretazione e sulla normativa secondaria, cioè su quegli atti che l'art. 4, comma 1, TUB attribuisce alla Banca d'Italia e che l'art. 6 TUB impone di esercitare in armonia con il diritto dell'Unione.

1.2. D2 — La PSD2 e l'open banking

Domanda. Mi spieghi che cosa ha cambiato la PSD2 nel rapporto fra banca e cliente e perché la Banca d'Italia l'ha descritta come uno shock senza precedenti per il mercato.

Risposta da dare. La direttiva (UE) 2015/2366, la cosiddetta **PSD2**, ha dato piena cittadinanza giuridica in Europa ai modelli di **open banking**, fondati sulla condivisione dei dati bancari fra i diversi operatori dell'ecosistema finanziario. Il cambiamento strutturale è uno solo, ma è radicale: per la prima volta i conti bancari sono aperti all'accesso di soggetti **non**

banche, i cosiddetti *third party provider*, che possono disporre ordini di pagamento o accedere alle informazioni sul conto sulla base del consenso del cliente e non di un accordo con la banca depositaria.

Spiegazione. La ragione economica è quella che Barbagallo riassume in una formula efficace: l'elemento di maggior valore della filiera produttiva sono i **dati**, e la capacità di leggerli in modo orizzontale diventa il vero valore aggiunto dell'economia digitale; il «sistema dei conti di pagamento» diventa esso stesso una «infrastruttura essenziale» *sui generis*. La banca perde il monopolio informativo sul rapporto di conto, che finora costituiva la sua principale barriera all'entrata.

Sul piano delle fonti italiane la PSD2 si legge su due livelli. Il primo è il TUB, dove l'art. 114-sexies conferma la riserva della prestazione di servizi di pagamento a banche, istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento, e dove l'art. 114-septies disciplina l'albo degli istituti di pagamento tenuto dalla Banca d'Italia. È proprio in questa disposizione che si vede la novità: il comma 2-bis prevede che i soggetti che prestano **esclusivamente il servizio di informazione sui conti** siano iscritti in una **sezione speciale** dell'albo, al ricorrere di condizioni ridotte rispetto a quelle ordinarie e previa stipula di una polizza di responsabilità civile o di analoga garanzia per i danni arrecati al prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto o all'utente. Il comma 1, per i prestatori di servizi di disposizione di ordini di pagamento, impone che l'albo riporti anche i dati identificativi della polizza. È la prova normativa di quanto Barbagallo osserva: per le «terze parti» che accedono ai conti la disciplina non prevede parametri prudenziali di carattere patrimoniale, ma **requisiti organizzativi** a presidio di profili operativi — sicurezza delle transazioni, IT, privacy — e presidi assicurativi.

Il secondo livello è quello tecnico. Gli standard tecnici di regolamentazione elaborati dall'EBA sull'autenticazione forte del cliente e sugli standard aperti di comunicazione comuni e sicuri sono stati adottati con il **regolamento delegato (UE) 2018/389 del 27 novembre 2017**, richiamato espressamente dalla Circolare n. 285 nella Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 4, Sezione VII, dedicata alle disposizioni specifiche in materia di prestazione di servizi di pagamento. È qui che si trovano l'autenticazione forte del cliente e la disciplina del meccanismo di emergenza previsto dall'art. 33 del regolamento delegato, con la possibilità di esenzione su valutazione dell'autorità.

Infine, la PSD2 ha una dimensione di coordinamento fra autorità che interessa direttamente il punto 2 del programma: ha potenziato i meccanismi di cooperazione fra autorità nazionali rafforzando il ruolo dell'EBA e ha introdotto misure per limitare lo **«shopping» delle licenze**, fra cui l'obbligo per l'operatore che ottiene la licenza in uno Stato membro di svolgerla effettivamente la propria attività.

1.3. D3 — Cripto-attività, token e ingresso del regolamento MiCA nel TUB

Domanda. Le cripto-attività hanno trovato una collocazione nel Testo unico bancario? Mi indichi dove e che cosa è consentito, oggi, agli intermediari vigilati.

Risposta da dare. Sì, e per una via indiretta ma molto significativa: il TUB non disciplina le cripto-attività in sé, ma **rinvia** al regolamento (UE) 2023/1114 del 31 maggio 2023, il regolamento MiCA, e al decreto legislativo di attuazione — il d.lgs. 5 settembre 2024, n. 129 — per stabilire che cosa gli intermediari già vigilati possono fare in quel campo. Le disposizioni da ricordare sono l'art. 114-quater, comma 3, lett. b-bis), per gli istituti di moneta elettronica, e l'art. 114-octies, comma 2-bis, per gli istituti di pagamento. Per le banche, invece, non è servita alcuna norma nuova, e la ragione è di sistema: il loro oggetto è aperto, perché l'art. 10, comma 3, TUB consente loro di esercitare ogni altra attività finanziaria secondo la disciplina propria di ciascuna, mentre istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento hanno un elenco chiuso di attività esercitabili, che solo il legislatore poteva ampliare.

Spiegazione. La tecnica normativa merita di essere illustrata, perché è esemplare del modo in cui l'ordinamento bancario assorbe l'innovazione. Il legislatore non crea una nuova riserva di attività né una nuova figura soggettiva nel TUB: prende le figure esistenti e ne amplia l'oggetto sociale per rinvio. Così l'art. 114-quater, comma 3, lett. b-bis), stabilisce che gli istituti di moneta elettronica possono emettere **token collegati ad attività** ai sensi dell'art. 21 del regolamento (UE) 2023/1114 e prestare servizi per le cripto-attività diversi da quelli di cui all'art. 60, paragrafo 4, del medesimo regolamento, nonché le attività connesse e strumentali, secondo quanto previsto dal decreto legislativo di attuazione, salvo che svolgano altre attività imprenditoriali ai sensi dell'art. 114-quinquies, comma 4. L'art. 114-octies, comma 2-bis, contiene una previsione simmetrica per gli istituti di pagamento, con rinvio all'art. 63 del regolamento MiCA. L'art. 114-quinquies, comma 4, lett. b), a sua volta, impone che per l'attività di emissione di moneta elettronica, per i servizi di pagamento, per l'emissione di **token di moneta elettronica** e per la prestazione dei servizi per le cripto-attività dell'art. 60, paragrafo 4, MiCA sia costituito un unico patrimonio destinato.

Il secondo luogo in cui le cripto-attività entrano nel TUB è la vigilanza. Il d.lgs. 208/2025 ha riscritto l'art. 53-bis, comma 1, lett. d), che ora consente alla Banca d'Italia di adottare, nei confronti di una o più banche o dell'intero sistema bancario, provvedimenti specifici che comprendono, fra l'altro, «l'imposizione di effettuare prove di stress o analisi degli scenari per valutare i rischi derivanti dalle esposizioni alle cripto-attività e dalla prestazione di servizi per le cripto-attività». È un potere di vigilanza prudenziale — e quindi materia che appartiene propriamente al secondo modulo — ma va conosciuto perché dimostra il punto di principio: il legislatore non ha vietato l'esposizione alle cripto-attività, ha imposto che sia misurata.

La lettura di sistema da proporre è questa. Rispetto alle cripto-attività l'ordinamento ha seguito la stessa strada battuta con la moneta elettronica e con i servizi di pagamento: individuare

le fattispecie, riservarle a soggetti autorizzati, imporre requisiti organizzativi e patrimoniali, e mantenere il principio della neutralità tecnologica, per cui ciò che conta è la funzione economica dello strumento e non la tecnologia che lo supporta. Il rinvio del TUB al regolamento europeo è poi la conferma di quanto dispone l'art. 6, comma 1, TUB: le autorità creditizie esercitano i poteri loro attribuiti in armonia con le disposizioni dell'Unione europea e applicano i regolamenti e le decisioni dell'Unione.

1.4. D4 — Innovation hub, regulatory sandbox e incubators: la scelta italiana

Domanda. Quali strumenti hanno adottato le autorità di vigilanza per rapportarsi all'innovazione finanziaria, e quale scelta ha fatto l'Italia?

Risposta da dare. A livello internazionale, riferisce Barbagallo, sono stati seguiti tre approcci, che prevedono il coinvolgimento dell'autorità di vigilanza con intensità crescente nello sviluppo o nella sperimentazione delle innovazioni: l'**innovation hub**, luogo di incontro istituzionale con imprese vigilate e non, nel quale l'autorità competente offre chiarimenti e indirizzi; la **regulatory sandbox**, che consente alle imprese FinTech di godere di deroghe normative transitorie, sperimentando su scala ridotta e per un periodo limitato tecnologia e servizi; gli **incubators**, in cui l'autorità ha un ruolo più attivo e partecipa direttamente allo sviluppo dei progetti, anche mediante partnership e cofinanziamenti.

Spiegazione. La graduazione non è casuale: corrisponde a un crescente coinvolgimento dell'autorità e quindi a un crescente problema di **imparzialità**. Un supervisore che cofinanzia un progetto si trova poi a vigilare su un soggetto di cui è stato partner, e deve decidere su di esso con la terzietà che la funzione richiede: è il limite strutturale del terzo modello, e lo dico come mia valutazione, perché l'intervento si limita a descriverlo senza prendere posizione.

Sulla sandbox, Barbagallo dà un'indicazione che all'orale vale molto. Osserva che, a eccezione del Regno Unito, questo approccio non ha trovato grande diffusione, **anche per l'esigenza di tenere conto delle riserve di legge**, e che in Italia si è preferito individuare soluzioni coerenti con l'assetto normativo esistente. È il cuore della questione giuridica: una riserva di attività stabilita per legge — l'art. 10, comma 2, l'art. 11, comma 2, l'art. 106, comma 1, l'art. 114-sexies TUB — non può essere derogata da un'autorità amministrativa in via sperimentale. Una sandbox che comporti deroghe a riserve di legge richiede quindi una base legislativa espressa; in assenza, l'autorità può soltanto interpretare e accompagnare, non esonerare.

Il modello effettivamente seguito dalla Banca d'Italia nel 2019 è quindi quello dell'**innovation hub**, articolato in due «porte d'ingresso»: il **Canale Fintech**, disponibile sul sito internet dell'Istituto, e l'**Unità** che gestisce le autorizzazioni dei nuovi soggetti che intendono entrare nel perimetro finanziario, all'interno della quale è stato costituito un apposito «**Settore Fintech**». Attraverso questi due canali gli operatori possono accedere alle strutture della Banca che studiano le nuove tecnologie, adattano le metodiche di supervisione e conducono sperimentazioni.

Barbagallo motiva la scelta in termini di reciproco vantaggio: il confronto consente all'autorità di acquisire dimestichezza con i nuovi progetti cogliendone i rischi senza creare barriere alla diffusione di una sana innovazione, e consente agli operatori di conoscere i limiti del quadro normativo **prima di investimenti irreversibili**.

Successivamente all'intervento del 2019 l'Italia si è dotata di una vera sandbox regolamentare, istituita da una disposizione di legge e resa operativa da un regolamento del Ministero dell'economia e delle finanze, e ha affiancato al meccanismo un Comitato dedicato al FinTech con funzioni di coordinamento fra le autorità. Gli estremi puntuali di questi atti non compaiono nelle fonti disponibili del corso: all'orale conviene descriverne il funzionamento e dichiarare che i riferimenti vanno verificati sul testo aggiornato, piuttosto che rischiare una citazione errata.

1.5. D5 — Il d.lgs. 208/2025: che cos'è e che cosa cambia

Domanda. Il Testo unico bancario è stato modificato di recente in modo consistente. Mi dica di quale intervento si tratta, che cosa recepisce e quali sono le principali linee di novità.

Risposta da dare. Si tratta del **decreto legislativo 31 dicembre 2025, n. 208**, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'8 gennaio 2026, serie generale n. 5, ed entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione. Recepisce la **direttiva (UE) 2024/1619 del 31 maggio 2024**, che modifica la direttiva 2013/36/UE quanto ai poteri di vigilanza, alle sanzioni, alle succursali di paesi terzi e ai rischi ambientali, sociali e di governance, e adegua l'ordinamento nazionale al **regolamento (UE) 2024/1623** del medesimo giorno, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 quanto ai requisiti per il rischio di credito, il rischio di aggiustamento della valutazione del credito, il rischio operativo, il rischio di mercato e l'*output floor*.

Spiegazione. Il decreto è stato adottato sulla base della delega contenuta nell'art. 16 della legge 13 giugno 2025, n. 91, legge di delegazione europea 2024, ed è stato preceduto dal parere della Banca centrale europea del 18 novembre 2025: un dettaglio procedurale che merita di essere ricordato, perché dimostra come il potere legislativo nazionale in materia bancaria sia ormai esercitato in un circuito che coinvolge necessariamente le istituzioni europee.

Le linee di novità rilevanti per il primo modulo sono cinque, e conviene enunciarle indicando per ciascuna la ragione dell'intervento. **Prima**, l'accesso al mercato delle banche di paesi terzi: la nozione di «banca extracomunitaria» dell'art. 1, comma 2, lett. c), TUB è sostituita da quella di «**banca di Stato terzo**», il nuovo art. 14-bis subordina ad autorizzazione lo stabilimento della succursale e il nuovo **Capo I-bis** del Titolo III, artt. da 58-ter a 58-septies, ne detta il regime; la ratio è impedire che operatori esteri raggiungano la clientela italiana senza alcun radicamento su cui la vigilanza possa esercitarsi. **Seconda**, gli assetti proprietari: l'art. 19, comma 5, abbandona il criterio del «fondato sospetto» di riciclaggio per quello, più analitico, della mancanza di motivi ragionevoli per sospettare che l'operazione proposta sia o agevoli un riciclaggio, o ne aumenti il rischio; il criterio nuovo impone all'autorità una motivazione argomentata al posto di un giudizio di intuizione. **Terza**, gli esponenti aziendali: l'art. 26 aggiunge l'indipendenza di giudizio fra i criteri del comma 2, estende la disciplina ai responsabili delle

principali funzioni aziendali e distingue, nel comma 5-bis, la valutazione preventiva da quella successiva, così che il difetto di idoneità sia intercettato prima che la nomina produca effetti. **Quarta**, le operazioni societarie: l'art. 57 riscrive l'autorizzazione di fusioni e scissioni bancarie e vieta di dare corso all'atto prima dell'autorizzazione, mentre il nuovo art. 57-bis sottopone ad autorizzazione preventiva l'acquisizione di **partecipazioni rilevanti** da parte della banca e il nuovo art. 58-bis impone la comunicazione preventiva alla Banca d'Italia dei **trasferimenti rilevanti di attività o passività**: il filo comune è spostare il controllo dal momento successivo a quello preventivo. **Quinta**, l'apparato sanzionatorio, con la penalità di mora degli artt. 144-ter.1 e 145.1, che introduce nel TUB una misura di coercizione all'adempimento e non di punizione.

A questo si aggiunge, sul piano prudenziale e quindi propriamente del secondo modulo, la riscrittura dell'art. 53-bis, comma 1, lett. d), che arricchisce l'elenco dei provvedimenti specifici adottabili dalla Banca d'Italia con l'imposizione della riduzione dei rischi a breve, medio e lungo termine derivanti da fattori **ambientali, sociali e di governance** e con l'imposizione di prove di stress o analisi di scenario sui rischi da crypto-attività. È la traduzione italiana dell'obiettivo dichiarato dalla direttiva: portare i rischi ESG dentro l'armamentario ordinario della vigilanza prudenziale.

1.6. D6 — Come si consulta una fonte normativa in sede d'esame

Domanda. Le metto davanti il codice e il Testo unico bancario e le chiedo di rispondere consultando le fonti. Come procede?

Risposta da dare. Il primo passo non è aprire il testo, è **collocare la questione**: stabilire di quale istituto si discute e in quale parte del Testo unico è disciplinato. Il TUB ha una struttura per Titoli che riflette la logica della materia — autorità creditizie, banche, vigilanza, intermediari, trasparenza, sanzioni — e chi conosce quella struttura trova la norma in pochi secondi. Solo dopo si legge l'articolo, e lo si legge per intero, comma per comma, prima di rispondere.

Spiegazione. L'attitudine a consultare le fonti normative è, testualmente, uno degli obiettivi che la prova d'esame intende accertare: la verifica dell'apprendimento avviene attraverso una prova orale volta ad accertare la conoscenza e la comprensione degli argomenti, la capacità di esporli in maniera appropriata e, appunto, l'attitudine a consultare le fonti normative. Non è quindi un ripiego per chi non ricorda: è una competenza valutata in quanto tale.

Il metodo che conviene seguire è il seguente. **Primo**: individuare la disposizione generale prima di quella speciale. Se la domanda riguarda le banche di credito cooperativo, si parte dall'art. 28 TUB, che è la norma comune alle banche cooperative, e solo dopo si scende agli artt. 33 e seguenti. Se riguarda l'autorizzazione di una banca di Stato terzo, si parte dall'art. 14 e poi si va all'art. 14-bis. **Secondo**: leggere sempre la rubrica e il primo comma ad alta voce, perché definiscono l'oggetto e impediscono di rispondere alla domanda sbagliata. **Terzo**:

verificare la vigenza. Le edizioni commentate del TUB riportano per ogni articolo la data da cui è in vigore e, in nota, la disposizione che lo ha modificato: un articolo può risultare «in vigore dal 9 gennaio 2026» proprio perché toccato dal d.lgs. 208/2025, e questa informazione va letta prima di rispondere. **Quarto:** seguire i rinvii. Il TUB è costruito su rinvii interni — l'art. 11, comma 2-ter, rinvia implicitamente alla disciplina dei conti di pagamento; l'art. 114-quater rinvia al regolamento MiCA; l'art. 58, comma 7-bis, rinvia all'art. 58-bis — e chi non segue il rinvio dà una risposta incompleta. **Quinto:** non fermarsi al livello primario. Moltissime discipline del TUB sono deleghe a normativa secondaria, e l'art. 4, comma 1, TUB attribuisce alla Banca d'Italia il potere di emanare regolamenti nei casi previsti dalla legge, impartire istruzioni e adottare provvedimenti di carattere particolare: se l'articolo dice «la Banca d'Italia emana disposizioni attuative», la risposta completa richiede di indicare dove quelle disposizioni si trovano, tipicamente nella Circolare n. 285.

Un'ultima avvertenza pratica. Consultare non significa leggere il testo a voce alta al posto della risposta. Il testo si consulta per **verificare** ciò che si sta dicendo e per dare precisione al riferimento; l'esposizione resta discorsiva. Chi legge l'articolo per intero senza commentarlo comunica esattamente il contrario di ciò che l'esaminatore vuole vedere.

1.7. D7 — Come si imposta la risposta a una domanda ampia

Domanda. Le chiedo di parlarvi della vigilanza bancaria. Da dove comincia?

Risposta da dare. Da una **delimitazione dichiarata**. A una domanda ampia non si risponde elencando tutto ciò che si ricorda, ma annunciando in una frase come si intende articolare la risposta e poi mantenendo quell'articolazione. Per esempio: «la vigilanza bancaria si lascia esporre lungo tre direttrici — le finalità, i soggetti che la esercitano, gli strumenti attraverso cui si esercita — e seguirò quest'ordine, partendo dall'art. 5 del Testo unico».

Spiegazione. La ragione è che una domanda ampia non è un invito alla quantità: è un test sulla **capacità di organizzare il materiale**. Il programma d'esame lo dice espressamente fra i risultati attesi, richiedendo la capacità di raccogliere e interpretare i dati formulando giudizi autonomi e abilità comunicative con il linguaggio proprio dell'ordinamento bancario. Un'esposizione disordinata, per quanto ricca, non soddisfa questo criterio.

Lo schema che funziona quasi sempre è in quattro tempi. **Primo tempo: la nozione e la norma di ancoraggio.** Si enuncia la definizione e si indica subito l'articolo che la contiene, così che i primi trenta secondi siano già ancorati a una fonte. **Secondo tempo: la ratio.** Si spiega quale interesse la disciplina protegge — e nell'ordinamento bancario l'interesse è quasi sempre riconducibile ai due poli che il programma indica come oggetto di valutazione: l'autonomia imprenditoriale della banca e gli interessi pubblici tutelati, in primis la tutela del risparmio ex art. 47 della Costituzione. **Terzo tempo: l'articolazione.** Si scompone l'istituto nei suoi elementi, seguendo l'ordine del testo normativo e non un ordine inventato. **Quarto tempo: il punto critico.** Si chiude indicando dove l'equilibrio è instabile, dove la disciplina è cambiata

di recente o dove la dottrina discute. È il momento in cui si dimostra il giudizio autonomo, ed è ciò che distingue la fascia 27-30 dalle precedenti.

Due regole negative, infine. La prima: non anticipare. Se si annuncia una tripartizione, si rispettano tutti e tre i punti nell'ordine annunciato; saltare avanti costringe l'esaminatore a ricostruire il filo e dà l'impressione di improvvisazione. La seconda: non riempire. Una risposta di due minuti ben costruita vale più di una di cinque minuti che ripete. Se si è finito, si chiude con una frase di sintesi e si resta in silenzio: l'esaminatore innesterà la domanda successiva, e quello è il momento in cui si guadagnano i punti, perché il programma indica espressamente fra gli obiettivi il sapere interagire con gli esaminatori in modo critico e dialogico.

1.8. D8 — La trasparenza come secondo perimetro della vigilanza: il Titolo VI del TUB

Domanda. Abbiamo parlato di stabilità e di sana e prudente gestione. Nel Testo unico bancario esiste una vigilanza diversa da quella prudenziale, e con quali poteri si esercita?

Risposta da dare. Esiste, ed è la vigilanza in materia di **trasparenza delle condizioni contrattuali e correttezza dei rapporti con la clientela**, disciplinata dal Titolo VI. La norma che la fonda è l'**art. 127, comma 01**, TUB: le autorità creditizie esercitano i poteri previsti da quel titolo avendo riguardo, **oltre che alle finalità indicate nell'art. 5**, alla trasparenza delle condizioni contrattuali e alla correttezza dei rapporti con la clientela, e a questi fini la Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, può dettare anche disposizioni in materia di organizzazione e controlli interni. È una finalità **aggiuntiva** rispetto a quelle dell'art. 5, non un doppione: la vigilanza prudenziale protegge il patrimonio della banca, quella di trasparenza protegge il cliente nel rapporto contrattuale.

Spiegazione. L'ambito di applicazione è fissato dall'art. 115, comma 1: le norme del Titolo si applicano alle attività svolte nel territorio della Repubblica dalle banche e dagli intermediari finanziari; il comma 2 consente al Ministro dell'economia e delle finanze di individuare altri soggetti da sottoporvi, in considerazione dell'attività svolta. Conviene sottolineare il criterio, perché è diverso da quello delle riserve di attività: qui non rileva il titolo autorizzativo ma il **luogo di svolgimento dell'attività**, il che rende la disciplina applicabile anche a operatività condotte interamente per via telematica verso clientela italiana.

Il regime di tutela ha tre tratti caratteristici che vanno esposti insieme, perché formano un sistema. Il primo è l'**inderogabilità unilaterale**: l'art. 127, comma 1, stabilisce che le disposizioni del Titolo sono derogabili solo in senso più favorevole al cliente. Il secondo è la **nullità di protezione**: l'art. 127, comma 2, dispone che le nullità previste dal Titolo operano soltanto a vantaggio del cliente e possono essere rilevate d'ufficio dal giudice; è la tecnica con cui l'ordinamento evita che la sanzione della nullità si ritorca contro il soggetto che intende proteggere. Il terzo è l'**uso della lingua**: il comma 1-bis impone che le informazioni siano rese almeno in lingua italiana.

Il versante pubblicistico è altrettanto strutturato. L'art. 128, comma 1, attribuisce alla Banca d'Italia il potere di acquisire informazioni, atti e documenti e di eseguire ispezioni presso banche, istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento, intermediari finanziari e gestori di crediti in sofferenza, al fine di verificare il rispetto delle disposizioni del Titolo. Se dai controlli emergono irregolarità, l'art. 128-ter consente misure inibitorie graduate: inibire la continuazione dell'attività, anche di singole aree o sedi secondarie, e ordinare la restituzione delle somme indebitamente percepite; inibire specifiche forme di offerta, promozione o conclusione di contratti; sospendere in via provvisoria, per non più di novanta giorni, quelle attività quando sussista particolare urgenza; pubblicare i provvedimenti sul sito web della Banca d'Italia e disporre altre forme di pubblicazione, eventualmente a cura e spese dell'intermediario. Chiude il sistema l'art. 144, comma 4, lett. a), che punisce con sanzione amministrativa pecuniaria l'inosservanza dell'art. 128, comma 1, l'ostacolo all'esercizio dei controlli, la mancata adesione ai sistemi di risoluzione stragiudiziale e l'inottemperanza alle misure adottate ai sensi dell'art. 128-ter.